

성희롱·성폭력 예방지침

제정	2017. 12. 26
제1차 개정	2019. 12. 30
제2차 개정	2023. 12. 28

제1조(목적) 이 규정은 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조에 따라 주택관리공단(이하 “공단”이라 한다)의 성희롱·성폭력 예방 및 성희롱·성폭력 발생 시 적절하고 신속한 조치를 취하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침의 적용범위는 성희롱·성폭력과 관련하여 다른 법령과 공단 규정에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따르며 적용 대상은 사장과 소속 직원(고용관계에 있는 자를 모두 포함)으로 한다.

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “성희롱”이란 「양성평등기본법」 제3조2호의 규정에 의한 성희롱을 말한다.
2. “성폭력”이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.

제4조(기관장의 책무) 사장은 성희롱·성폭력 예방교육의 실시, 성희롱·성폭력 고충상담 창구의 설치·운영, 성희롱·성폭력 고충처리절차의 마련, 성희롱·성폭력 행위자 무관용의 원칙 천명, 소속직원에 대한 홍보, 예방교육 참석, 성희롱·성폭력 방지 관련 예산 확보 등 성희롱·성폭력 방지를 위한 제반 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱·성폭력 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다. 이를 위하여 사장은 매년 성희롱·성폭력 방지조치 연간 추진계획을 수립하여야 한다.

제5조(고충상담창구) ① 성희롱·성폭력 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 성희롱·성폭력 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 본사, 지사별

성희롱·성폭력고충상담창구(이하 “고충상담창구”라 한다)를 두고 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.

② 성희롱·성폭력 고충상담원(이하 “고충상담원”이라 한다)을 다음 각 호의 자로 지정하여 운영(남성 및 여성 직원 반드시 각 1인 이상 포함)한다.

1. 본사 : 인사부서 담당 부장, 감사부서 담당 직원, 노동조합 국장, 사장이 지정하는 직원 1인
 2. 지사 : 지사팀장, 노동조합 대의원, 지사장이 지정하는 직원 1인
- ③ 고충상담원의 성희롱·성폭력 관련 상담 및 고충처리업무 역량강화를 위하여 교육훈련을 지원한다.
- ④ 고충상담창구의 제반 운영 등에 관한 사항은 본사의 경우 인사담당부서의 장, 지사는 지사장이 주관한다.
- ⑤ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.
1. 성희롱·성폭력 피해자의 고충에 대한 상담·조언 및 고충의 접수
 2. 성희롱·성폭력 사건에 대한 조사 및 처리
 3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 부서·임직원 협조·조정 등에 관한 사항
 4. 성희롱·성폭력 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항
 5. 성희롱·성폭력 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력 예방 업무
- ⑥ 고충상담창구에는 별지 제1호 서식의 고충접수 및 처리대장을 작성·비치하여야 한다.

제5조의2(사이버신고센터) 사장은 성희롱·성폭력 피해 신고의 편의성을 위하여 기관 내에 사이버신고센터를 설치·운영한다.

제6조(성희롱·성폭력 예방교육) ① 교육담당부서의 장은 매년 초 성희롱·성폭력 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여 사장에게 보고하여야 한다.

② 교육담당부서의 장은 연1회 이상 성희롱·성폭력 예방교육을 실시하여야 한다. 단, 신규로 직원을 채용할 경우에는 부서배치에 앞서 당해 직원에 대하여 공단 내 성희롱·성폭력 고충처리절차를 포함한 성희롱·성폭력 예방규정 등을 교육하여야 한다.

③ 성희롱·성폭력 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버 교육 등 다양한 교육방법을 활용하되, 연1회는 가능한 한 집합교육 등 대면교육을 실시하며, 시청각 자료를 활용할 때에는 해설이 가능한 자가 진행하여야 한다.

④ 성희롱·성폭력 예방교육에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 성희롱·성폭력에 관한 법령
2. 성희롱·성폭력행위의 판단기준(별표1)
3. 성희롱·성폭력행위에 대한 처리절차(고충처리, 징계절차 포함)
4. 기타 성희롱·성폭력 예방에 필요한 사항

⑤ 교육담당부서의 장은 성희롱·성폭력 예방교육 후 교육일시 및 방법, 교육참석자 명단, 교육내용 등이 명시된 교육실시 관련 자료를 작성관리하고 이를 사장에게 보고하여야 한다.

⑥ 성희롱·성폭력 예방교육을 할 때에는 하위직급의 여성 등 성희롱·성폭력 발생 취약 계층의 직원을 포함한 전 임직원이 반드시 참석하도록 하여야 하며, 출장, 휴가 등을 이유로 교육에 참석하지 못한 경우 보충교육을 실시해야 한다.

제7조(성희롱·성폭력 고충상담의 신청) 성희롱·성폭력과 관련하여 상담을 원하거나 성희롱·성폭력 고충의 처리를 원하는 피해자 또는 그 대리인은 서면, 전화, 통신, 방문 및 기타의 방법 또는 별지 제2호의 서식에 의하여 고충상담창구에 고충을 신청할 수 있다.

제8조(상담 및 조사) ① 고충상담원은 성희롱·성폭력과 관련하여 상담·고충의 신청을 받은 경우에 지체 없이 상담에 응하여야 하며, 피해자가 원하는 경우 필요한 조사를 하여야 한다.

② 조사는 신청을 접수한 날로부터 20일 이내에 완료하여야 한다. 다만 위 기간 내에 조사를 완료하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 추가적으로 10일의 범위 내에서 조사기간을 연장할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 의해 조사가 진행 중인 사안이 법령에 의해 다른 기관에서 조사 또는 처리중이거나, 피해자가 조사에 협조하지 않는 때에는 조사를 중지할 수 있다.

④ 조사과정에서 고충상담원은 사안과 관계된 부서 및 임직원에게 성희롱·성폭력 피해를 주장하는 자와 성희롱·성폭력 가해자로 주장되는 자의 분리 근무 등 필요한 협조를 요청할 수 있으며, 해당 부서 및 임직원은 이에 적극 응하여야 한다.

⑤ 성희롱·성폭력 피해자를 조사할 경우에는 피해자의 진술을 진지하게 경청하여야 한다.

⑥ 성희롱·성폭력 사건 조사 진행상황을 피해자에게 서면, 전자우편, 유선 등 방법을 통해 알려주어야 한다.

제9조(피해자 보호 및 비밀유지) ① 사장(인사·복무 등에 관한 권한을 사장으로부터 위임받은 자를 포함한다)은 성희롱·성폭력 피해를 주장하는 자 및 조사에 협력하는 자에 대하여 고충의 상담 및 협력 등의 이유로 불이익한 조치를 하여서는 아니 된다.

② 사장은 피해자와 피해를 주장하는 자의 의사를 고려하여 행위자와의 업무 분장과 업무공간을 분리하는 등 피해자의 신변을 보호해야 한다.

③ 성희롱·성폭력 사건 발생 시 사장은 피해자 치료 지원, 행위자에 대한 인사 조치 등을 통해 2차 피해를 방지하고 피해자의 근로권 등을 보호하여야 한다.

④ 고충상담원 등 성희롱·성폭력 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 누설하여서는 아니 된다.

제10조(조사결과의 보고 등) ① 고충상담원은 성희롱·성폭력 사안에 대한 조사의 완료 즉시 그 결과를 사장(지사의 경우 지사장)에게 보고하고 당사자에게 통보함으로써 조사를 종결한다.

② 고충상담원이 성희롱·성폭력을 인정하는 취지의 조사결과를 사장에게 보고한 경우, 사장은 특별한 사정이 없는 한 지체 없이 성희롱·성폭력 사안을 제11조의 규정에 의한 고충심의위원회의 심의에 부쳐야 한다.

제11조(성희롱·성폭력 고충심의위원회의 설치 및 구성) ① 성희롱·성폭력 사안을 심의하기 위하여 본사, 지사별 성희롱·성폭력 고충심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구성한다.

② 위원회의 구성, 운영, 절차, 권한 등에 관한 사항은 인사규정 제7장 인사위원회 규정의 정함에 따르되, 위원 중 2명 이상을 성희롱·성폭력 방지 관련 외부 전문가로 위촉한다. [제2차 개정 2023.12.28]

③ 단, 위원회를 구성하는 경우에는 남성위원 또는 여성위원의 비율이 전체위원의 10분의 6을 초과해서는 아니되며, 특별한 사유가 있는 때에는 심의대상자보다 동일 직급이하의 임직원을 위원으로 할 수 있다.

제12조(위원회의 회의) ① 위원회의 회의는 필요에 따라 위원장이 소집한다.

② 위원회 위원 중 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 신고인은 특정위원 기피신청이 가능하고 해당위원은 회피할 수 있다.

제13조(조사의 종결) 조사결과 성희롱·성폭력에 해당되지 않는다고 인정될 경우에는 당사자에게 통보 후 조사를 종결한다.

제14조(징계) ① 사장은 법령에서 정한 징계사유에 해당된다고 인정되는 성희롱·성폭력에 대해서는 특별한 사유가 없는 한 행위자에 대한 무관용의 원칙에 따라 징계 등 제재절차가 이루어지도록 하여야 하며 성희롱·성폭력행위자에 대한 징계절차 등에 관하여는 인사규정의 정함에 따른다.

② 성희롱·성폭력 사건을 은폐하거나 피해자에게 근로권 등에 대한 추가 피해가 발생한 경우 관련자를 엄중 징계한다.

③ 성희롱·성폭력 등을 저지른 행위자의 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 제한하여야 한다.

제15조(재발방지조치 등) ① 사장은 성희롱·성폭력의 재발 방지를 위하여 재발방지 대책을 수립·시행한다.

② 사장은 성희롱·성폭력 재발방지를 위하여 필요한 경우 부서전환, 행위자에 대한 재발방지 교육 등 필요한 조치를 취할 수 있으며 이 경우 당해 조치를 피해자에게 불이익하게 할 수 없다.

③ 동 지침 제14조 제1항 및 제2항, 제15조 제1항 및 제2항 규정에 의한 성희롱·성폭력 사안의 처리 후 그 결과를 당사자에게 서면으로 통보하여야 한다.

부 칙

- ① 시행일
이 규정은 2017년 12월 27일부터 시행한다.
- ② 시행일
이 규정은 2019년 12월 31일부터 시행한다.
- ③ 시행일
이 규정은 2024년 1월 1일부터 시행한다.

[附 1]

성희롱행위 판단기준 예시(제2조 관련)

1. 성적인 언동에 대한 예시

가. 육체적 행위

- (1) 입맞춤이나 포옹, 뒤에서 껴안는 등의 신체적 접촉행위
- (2) 가슴·엉덩이 등 특정 신체부위를 만지는 행위
- (3) 안마나 애무를 강요하는 행위

나. 언어적 행위

- (1) 음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위(전화통화를 포함한다)
- (2) 외모에 대한 성적인 비유나 평가를 한 행위
- (3) 성적인 사실관계를 묻거나 성적인 내용의 정보를 의도적으로 유포하는 행위
- (4) 성적인 관계를 강요하거나 회유하는 행위
- (5) 회식자리 등에서無理하게 옆에 앉혀 술을 따르도록 강요하는 행위

다. 시각적 행위

- (1) 음란한 사진·그림·낙서·출판물등을 게시하거나 보여주는 행위(컴퓨터통신이나 팩시밀리등을 이용하는 경우를 포함한다)
- (2) 성과 관련된 자신의 특정 신체부위를 고의적으로 노출하거나 만지는 행위

라. 반복적 행위

피해자가 명시적으로 성적 불쾌감을 표시하거나 그 중지를 요구하였음에도 불구하고 피해자의 의사에 반하여 지속하는 언동

마. 기타 사회통념상 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 것으로 인정되는 언어나 행동

2. 고용 또는 업무상의 불이익을 주는 것의 예시

가. 채용·승진·연수·휴직·파견·전직·업무배분 등에 있어서 불이익을 주거나 불리하게 하는 행위

나. 입찰, 계약, 평가, 거래, 대금지급 등과 관련하여 불이익을 주거나 불리하게 하는 행위

다. 기타 부당한 근무환경·거래관계를 형성하는 행위

<별지 제1호 서식>

[illegible]

<별지 제2호 서식>

성희롱·성폭력 고충 신청서					
접수일	20 . . .		담당자	(서명)	
당사자	신청인	성명		소속	
		직급		성별	
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명		소속	
		직급		성별	
	행위자	성명		소속	
		직급		성별	
상 담 (신 청) 내 용					
요구사항 ※ 조사를 원하는 경우	1. 성희롱·성폭력의 중지() 2. 징계 등 인사조치() 3. 기타()				
처리결과					
※ 관련 자료를 첨부한다.					